

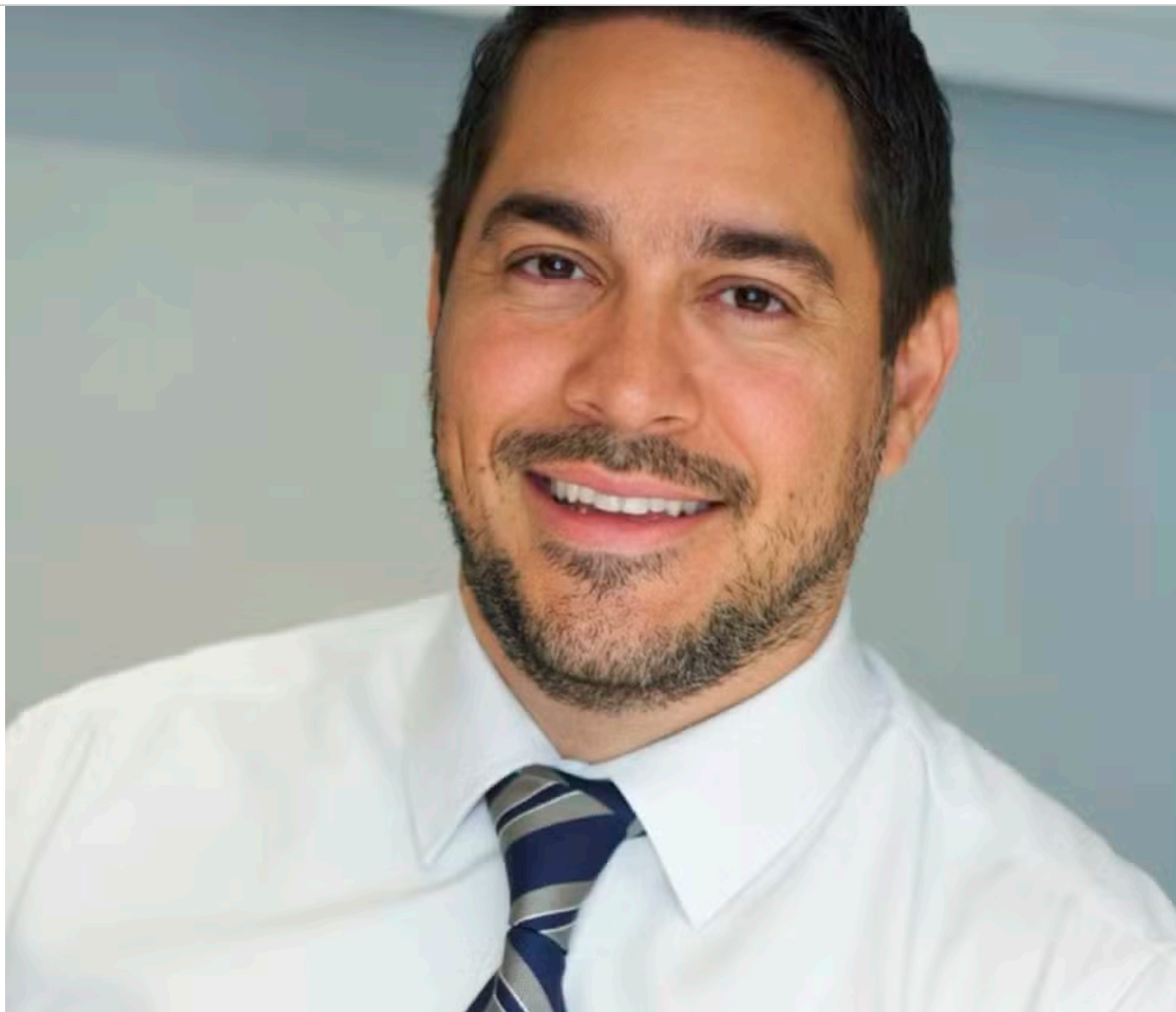
Liminar veda IR sobre dividendos de empresa no Simples

Juíza entendeu que cabe à lei complementar veicular regras para o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte

Por **Marcela Villar** — De São Paulo

09/02/2026 05h03 • Atualizado agora

Presentear matéria



Flávio Rocchi Jr: "Vários escritórios de contabilidade podem se beneficiar da tese" — Foto: Divulgação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma **liminar** da **26ª Vara Cível Federal de São Paulo** proibiu a **incidência** de **10%** de Imposto de Renda (**IRPF**) sobre **dividendos** distribuídos aos **sócios** de um **escritório** de **advocacia**, inscrito no **Simple Nacional** - regime para faturamento de até **R\$ 4,8 milhões** anuais. A decisão beneficia o **Rocchi & Neves Advogados Associados**. Cabe recurso.

ano passado, em 11 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal, porém, prorrogou esse prazo para 31 de janeiro e será analisado no Plenário Virtual a partir do dia 13 deste mês (ADIs 7912 e 7914).

Leia também:

Supermercados vão fechar aos domingos em teste de modelo europeu em 78 cidades

Defensiva de Alcolumbre na Amprev pode beneficiar indicação de Messias para STF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Companhias anteciparam mais de R\$ 100 milhões em lucros no fim do ano passado. Elas inclusive tomaram empréstimos com o objetivo de escapar da cobrança tributária. A exigência é sobre valores que ultrapassem R\$ 50 mil em um mesmo mês ou R\$ 600 mil no ano.

LEIA MAIS: **STJ pode julgar casos tributários relevantes nesta semana**

Na ação, o Rocchi & Neves Advogados Associados defendeu que uma lei ordinária, como a do IRPF, não poderia ir contra e se sobrepor à Lei do Simples - a Lei Complementar (LC) nº 123, de 2006. O artigo 14 determina que são “isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos” a sócios de empresas de pequeno porte, optantes desse regime. Para o escritório, permitir a tributação violaria a hierarquia das leis, até porque o tratamento diferenciado a essas empresas foi dado pela Constituição.

Em nota ao **Valor**, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) destaca, porém, que o tratamento diferenciado garantido ao Simples Nacional “visa proteger a atividade produtiva da micro e pequena empresa, e não deve ser confundido com a renda pessoal do sócio”. “A tributação de dividendos incide sobre o ganho da pessoa física, o que não interfere no regime simplificado de recolhimento da empresa”, afirma.

Segundo o órgão, a isenção prevista no artigo 14 da LC nº 123 “não é matéria reservada à lei complementar, razão pela qual prevalece o disposto na Lei nº 15.270/25”. “Diante da legalidade da norma, a PGFN confia que a tese será confirmada pelas instâncias superiores, assegurando a isonomia do sistema tributário”, diz.

Na decisão, a juíza Sílvia Figueiredo Marques, da 26ª Vara Cível Federal de São Paulo, acatou a argumentação do contribuinte. Para ela, “cabe à lei complementar veicular a regras para o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte,

“Entendimento diverso ofenderia a própria determinação constitucional acima transcrita, concretizada na Lei Complementar nº 123/2006”, afirma a magistrada. O requisito para conceder a liminar foi cumprido, na visão dela, pois o não recolhimento do tributo pode resultar em autuação pelo Fisco (processo nº 5002505-76.2026.4.03.6100).

O advogado Flávio Rocchi Jr, do Rocchi & Neves Advogados Associados, que moveu a ação, diz que havia orientação da Receita Federal para cobrar os 10% sobre os valores dos sócios. “Diante dessa orientação e respeitando o princípio da hierarquia das leis, entramos com a ação para que os dividendos de empresas do Simples Nacional não sofram retenção pelo IR”, afirma.

A ideia, de acordo com Rocchi, é replicar a decisão em outros casos, para clientes. “O escritório atende vários escritórios de contabilidade que podem se beneficiar da tese, pois também estão no Simples Nacional e recebem mais de R\$ 50 mil de lucros e dividendos.” Atuam no escritório 96 pessoas, sendo 12 sócios que podem ser beneficiados com a liminar. A distribuição dos lucros é a forma de remuneração deles.

Ele avalia que o impacto é positivo em duas vias. “Primeiro não ser tributado pelos dividendos e segundo não considerar esse lucro para contabilizar a renda mínima anual de R\$ 600 mil. Isso é muito importante, porque às vezes não se ganha R\$ 50 mil por mês, mas somando com aluguel, dividendos de ações e outros investimentos, ultrapassa R\$ 600 mil por ano. A decisão veda isso, é uma grande vantagem”, diz.

A tributarista Karem Dias, sócia do Rivitti e Dias Advogados, avalia que a decisão é positiva, pois a lei não poderia ser aplicada a empresas de menor porte. “O Simples é um tratamento diferenciado e favorecido, como determina a Constituição Federal. Uma norma constitucional não pode ser alterada por lei complementar nem lei ordinária, só pela própria Constituição”, afirma.

Segundo ela, porém, há argumentos favoráveis à Fazenda. “A lei que trouxe a tributação na fonte dos dividendos está inserida em um contexto de tributação de altas rendas. A tributação não está onerando a empresa do Simples, mas a pessoa que recebe esses dividendos e que é de altas rendas, porque é acima de R\$ 50 mil.” Para Karem, porém, independentemente de o lucro ter ido para o sócio ou ficado na empresa, “a taxação desconfigura o regime do Simples”.

Conheça o Valor OneAcompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)**Conteúdo publicitário****Alarme com câmera Wi-Fi, preço incrível por tempo limitado! (ver preço)**

Verisure | Patrocinado

Empréstimo para a sua versão que sabe o que quer!

Aproveite condições especiais do BV

Banco BV | Patrocinado

[Saiba Mais](#)**Esse ar portátil resfria grandes espaços em até 3 minutos e não necessita instalação**

Resfrie qualquer ambiente em até 3 minutos com este ar portátil potente e silencioso. Sem instalação, com bateria de longa duração e baixo consumo de energia. Ideal para quarto...

Ar Portátil Super Potente | Patrocinado

[Leia mais](#)**O valor da sua casa é público (dê uma olhada!)**

Calculadora Valor Imóveis | Patrocinado



Maior das criptomoedas subiu 20% da mínima do ano, mas segue em queda forte no acumulado de 2026

09/02/2026, 10:56 — Em Criptomoedas



Calibragem é palavra-chave do BC na política monetária agora, diz Galípolo

Segundo o presidente da autoridade monetária, Banco Central manterá parcimônia e cautela “para ter segurança de que pode produzir convergência da inflação para a meta”

09/02/2026, 10:52 — Em Finanças



Tesouro realiza nova emissão de títulos soberanos em dólar no mercado internacional

Operação envolve a criação de um título de referência de 10 anos, com vencimento em 2036, e a reabertura do atual benchmark de 30 anos, o Global 2056

09/02/2026, 10:48 — Em Finanças



Starmer recusa-se a renunciar após escândalo de Mandelson

A decisão é comunicada após a saída do segundo assessor consecutivo em meio ao escândalo de nomeação de Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos

09/02/2026, 10:38 — Em Mundo



AO VIVO

Dólar cai com alerta da China sobre Treasuries; Ibovespa sobe

No Brasil, destaque para a participação do presidente do BC, Gabriel Galípolo, em evento da ABBC

09/02/2026, 10:35 — Em Finanças



bi de investimentos em IA

Recursos deverão ser aplicados em chips e centros de dados este ano, numa corrida para dominar o que muitos no Vale do Silício acreditam ser a maior onda de inovação desde a internet

09/02/2026, 10:35 — Em Empresas



A linha dura do Japão contra a fraqueza do iene e o pessimismo do mercado

No mercado de títulos públicos, taxas de longo prazo seguem em níveis elevados

09/02/2026, 10:31 — Em Intraday



Promotores de crimes de guerra pedem 45 anos de prisão para ex-presidente do Kosovo

Thaci é acusado de perseguição, assassinato, tortura e desaparecimentos forçados de pessoas durante e logo após a revolta de 1998-99, que acabou por trazer a independência da região de maioria albanesa da Sérvia

09/02/2026, 10:12 — Em Mundo

VEJA MAIS

SIGA

Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)

